

1503381-04.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230743/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 19828189 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 478/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2230743 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503381-04.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503381-04.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230743/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 19828189 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 478/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2230743 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eloi Peixoto de Oliveira Junior

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

ELOI PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 12:30 horas, na Rodovia Cândido Portinari, km 394, nesta cidade e comarca de Franca/SP, transportava, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 1.020,4 g da substância "Erythroxylon coca L", conhecida por "cocaína", na forma de

uma porção de pó branco, embalada em saco plástico incolor, conforme laudo de constatação.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, Policiais Militares Rodoviários faziam patrulhamento de rotina pela Rodovia Cândido Portinari, quando deram ordem de parada para o veículo Renault/Kwid, placas EFB-0F20, momento em que o denunciado, que estava acompanhado de sua esposa, GISELE, e a filha do casal de quatro anos de idade, comportou-se de forma estranha, como se quisesse se desfazer de algo. Ato contínuo, os Policiais avistaram um pacote grande, ao lado da cadeirinha de uma criança, no banco traseiro do automóvel, ocasião em que o denunciado alegou se tratar de adubo, todavia, foi verificado que se tratava de pó branco, semelhante à cocaína.

Realizada busca veicular, os Policiais encontraram um tijolo de pó branco de cocaína, embalado em fita adesiva de cor parda, escondido embaixo da cadeirinha da criança, sendo que, nesse momento, o denunciado admitiu que estava transportando a droga de Ribeirão Preto até Franca, em troca de R\$ 400,00.

Ainda, segundo a denúncia, os Policiais localizaram dez frascos de anestésicos, cerca de vinte e cinco quilos de pó branco embalados em um saco plástico incolor, produtos comumente utilizados para aumento do volume da droga, além de R\$ 1.256,05, em espécie, e um aparelho celular no assoalho do veículo.

Indagado, o denunciado admitiu a prática delitiva.

Assim, considerando a apreensão da enorme quantidade de entorpecentes, a confissão do denunciado, as circunstâncias da abordagem, a prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais participantes, os laudos acostados, petrechos para preparo e aumento do volume da droga, a quantia em dinheiro, havendo robustos indícios de autoria e prova concreta da materialidade do delito, é notória a prática da mercancia ilícita por parte do denunciado, que transportava o entorpecente, sempre destinado ao tráfico.

Acompanha a peça acusatória o auto de prisão em flagrante (fls. 01/28 e 71/73).

O réu ofertou defesa preliminar (fls. 114/116).

A denúncia foi recebida, em 03/12/2021 (fls. 194/195).

Em instrução, foram colhidos depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa, bem como foi o réu interrogado (fls. 348 e 372/373).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, visto que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas (fls.430/440).

A defesa do acusado, por sua vez, alegou que, o réu faz jus à redução da pena, em razão da confissão; de rigor a redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, já que a conduta atribuída ao denunciado não evidencia maior vulneração ao bem juridicamente tutelado, à saúde pública, bem como que estaria ele inserido na atividade ilegal de forma permanente, como meio de vida, ou que seria integrante de organização criminosa. Requereu a fixação da pena no mínimo legal, aplicando-se a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como regime prisional aberto (fls. 447/456).

É o breve relatório. Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16 e 70), laudos de constatação (fls. 19/21 e 22/24), laudos periciais (fls. 390/398 e 399/408), exame químico toxicológico (fls. 424/426), bem como pelos depoimentos das testemunhas de acusação.

Com relação ao entorpecente, concluíram os peritos que no material apreendido na posse do réu foi encontrada a presença de "Erythroxylon coca L", ou seja, cocaína" (fls. 20).

É segura também a autoria.

Os Policiais Militares LEONARDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR e ADIE PIRES afirmaram que realizavam fiscalização de trânsito, na Rodovia Cândido Portinari, defronte à base da Polícia Rodoviária, quando deram ordem de parada ao veículo conduzido pelo réu, o qual passou a se comportar de forma estranha, como se quisesse se desfazer de algo. Perceberam que, no banco traseiro do veículo, ao lado da cadeirinha que

carregava uma criança, havia um pacote grande, que o réu alegou que seria adubo, mas no interior do pacote havia pó branco em grande quantidade, aparentando ser cocaína. Diante disso, decidiram realizar a busca veicular, sendo localizado, escondido debaixo da cadeirinha de bebê, um tijolo embrulhado em fita adesiva da cor parda, sendo que em seu interior também havia pó branco semelhante a cocaína. O réu confessou que o tijolo localizado era cocaína e que o estaria transportando de Ribeirão Preto até Franca, por R\$ 400,00. Afirmaram que, durante as buscas, foi localizado sobre o assoalho do carro, atrás do banco do motorista, 10 frascos de anestésicos, além de R\$ 1.256,05, em dinheiro, e um telefone celular.

A testemunha de defesa, CÉSAR VALENTE disse que o réu prestou serviços para sua empresa, por 10 anos, que era pessoa de extrema confiança.

A testemunha de defesa, FABIANA LOURENÇO BASSALHO OLIVEIRA disse que é casada com o irmão do réu, que sempre trabalhou de forma honesta.

O réu confessou a prática do delito. Disse que reside em Ribeirão Preto e, no dia dos fatos (24/08/2021), pegou um pacote de uma pessoa desconhecida para trazer até Franca, onde realizaria a entrega para pessoa que não conhece. Informou que recebeu o valor de R\$ 400,00 para transportar a droga, bem como que tinha ciência que se tratava de entorpecente.

A conjugação dos depoimentos dos policiais, com a quantidade de droga e a confissão do acusado demonstra a prática do tráfico de drogas e perfaz um conjunto probatório robusto o suficiente para uma condenação criminal.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Primeira fase: considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 o dia-multa.

Segunda fase: verifica-se a atenuante da confissão. Entretanto, não têm o condão de reduzir a pena para aquém do patamar mínimo na segunda fase do cálculo, no qual já fixada.

Terceira fase: sendo o réu primário (fls. 377) e não integrando organização criminosa, diminuo a pena em 1/6, nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando-a em 04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor de 1/30 o dia-multa, em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar ELOI PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor mínimo legal. Condono o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, considerando a natureza do delito. O crime de tráfico tem efeitos sociais dantescos, fomentando a prática de quase todos os demais delitos. Tudo isso afasta a possibilidade de outro regime que não o fechado.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44 da Lei 11.343/2006.

Outrossim, permanecendo o réu em cárcere durante a instrução, de todo recomendável a permanência da prisão em caso de eventual apelo, mormente porque persistem as circunstâncias que autorizaram a prisão, em especial em razão da violação da monitoração eletrônica, enquanto estava em gozo de liberdade provisória (fls. 263/266 e 271/272).

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

Em relação ao numerário (fls. 15 e 388/389 ), o réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro e os depoimentos dos policiais demonstram que era proveniente do tráfico, razão pela qual determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Decreto o perdimento do celular do réu (fls. 15 e 390/398) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Oficie-se o TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos.

Oficie-se o instituto de identificação e registro geral (IIRGD), para que conste de certidão antecedente a condenação.

No tocante à incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06), já houve determinação para destruição, às fls. 81.

P. I.

Franca, 01/08/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA